

일련번호 제2023-13-19호

한국가스공사 상임감사

개선,통보

제 목 시운전 조건부 물품구매계약 하자보증증권 발행업무 미흡

관 계 부 서 ○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부,●○□○본부 ⊖●부

조 치 부 서 ○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부,●○□○본부 ⊖●부

내 용

1. 업무 개요

○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부는 「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 내자 구매계약 및 사후관리 및 계약관련 제도 및 규정 검토·정비업무를 담당하며, ⊖□ 2기지 생산제어설비(MCS) 성능향상용 기자재 구매(계약상대자: ◇○○▲ ●♣⊗○ ○⊗@@) 관련 계약체결 및 대금지급 업무를 수행하고 있다.

2. 하자보증증권 분리수취 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「물품구매계약특수조건」 제3조의2(시운전조건부 물품계약) 제5항에 따르면 계약상대자는 물품납품 후 시운전 합격 시까지 납품한 물품의 성능을 보증하여야 하며, 계약금액의 15%에 해당하는 성능이행보증금을 보증증권으로 당공사에 제출하여야 하고, 보증기간은 납품검사 완료일로부터 시운전기간 만료일까지라고 규정하고 있고(2021.11.30. 신설), 제11조(하자보수 및 하자보증) 제1항에

따르면 계약상대자는 납품일(시운전조건부계약인 경우 시운전이 완료된 날)로부터 계약서에 명기된 기간(하자담보책임기간)동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있다고 명시하고 있다.

따라서 물품과 시운전의 대가 중 물품의 대가를 지급하고자 한다면 계약금액의 15%에 해당하는 성능이행보증증권을 첨부하여 대가지급을 시행하고, 시운전이 완료되는 시점에 물품과 시운전 계약금액에 해당하는 하자보증증권을 제출받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

⊗◇△▽부는 “2020 ⊖□ 2기지 생산제어시스템(MCS) 성능향상용 기자재 구매”건의 계약의 대금지급 업무를 수행하며 물품 또는 시운전의 검수가 완료될 때 순차적으로 대금지급을 처리하였고, 하자보증증권을 【표 1】 과 같이 물품과 시운전을 분리해서 수취 처리하였다.

【표 1】 ⊖□ 2기지 MCS 기자재 구매 계약 및 하자증권 수취내역

(단위: 원, 부가세제외)

순번	품목명	단가	하자증권 발행일	하자보증기간(3년)
1	기지조정실(CCR) 하드웨어 - Train 3	***,***,***	2020.11.11.(1차)	2023.10.22까지
2	기지조정실(CCR) 소프트웨어	***,***,***		
3	기지조정실(CCR) 보안시스템 하드웨어 및 소프트웨어	***,***,***		
4	11변전소 하드웨어	***,***,***	2021.06.24.(3차)	2024.06.23까지
5	12변전소 하드웨어	***,***,***		
6	13변전소 하드웨어	***,***,***	2021.06.24.(3차)	2024.06.23까지
7	15변전소 하드웨어	***,***,***		
8	Train 2 엔지니어링 (1차-11,13,15변전소)	***,***,***	2021.12.14.(4차)	2024.12.13까지
9	Train 2 설치 및 철거 (1차-11,13,15변전소)	***,***,***		
10	Train 2 시운전 (1차-11,13,15변전소)	***,***,***		
11	14 변전소 하드웨어	***,***,***		
12	Train 2 엔지니어링 (2차-14변전소)	***,***,***		

13	Train 2 설치 및 철거 (2차-14변전소)	***,***,***		
14	Train 2 시운전 (2차-14변전소)	***,***,***		
15	16변전소 하드웨어	***,***,***	2020.11.11.(1차)	2023.10.22까지
16	Train 3 엔지니어링	***,***,***	2020.12.23.(2차)	2023.12.22까지
17	Train 3 설치 및 철거	***,***,***	2021.06.24.(3차)	2024.06.23까지
18	Train 3 시운전	***,***,***		
19	기지조정실(CCR) 하드웨어 - Train 2	***,***,***		
20	Train 2 엔지니어링 (3차-12변전소)	***,***,***		
21	Train 2 설치 및 철거 (3차-12변전소)	***,***,***		
22	Train 2 시운전 (3차-12변전소)	***,***,***		
23	12변전소 하드웨어 (임시제어시스템)	***,***,***		
24	12변전소 엔지니어링 (임시제어시스템)	***,***,***		
합 계		***,***,***		

※ 출처: 확인서 "시운전 조건부 구매계약의 하자보증에 관한 건(⊗◇△▽부)"

상기의 【표 1】을 내용을 정리하면 【표 2】와 같이 1,2,3,15,16번 항목의 하자보증은 18번 하자보증 시작일과 같아야 하고, 4,6,7번 항목의 하자보증은 10번 항목의 하자보증 시작일과 같아야 하나, 하드웨어(물품)의 대금지급 시 하자보증증권 발행을 선시행하면서, 물품에 대한 하자보증을 약 6개월간 보장받지 못하는 결과를 초래하였다.

【표 2】 하자보증기간 정정내역

계약내역 구분	계약품목 순번	하자증권 발행일	하자보증기간(3년)	(정정) 시운전 종료일 기준 하자보증기간
Train 3 물품	1,2,3	2020.11.11.	2023.10.22.까지	2024.06.23.까지
	15,16	2020.12.23.	2023.12.22.까지	
Train 3 시운전	18	2021.06.24.	2024.06.23.까지	
Train 2 물품	4,6,7	2021.06.24.	2024.06.23.까지	2024.12.13까지
Train 2 시운전	10	2021.12.14.	2024.12.13까지	

3. 관련규정 미비

가. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」 제44조(대가지급) 제1항에 따르면 검수부서장은 검수 완료 후 하자보증증권을 포함한 대가지급서류를 구비하여 계약부서장에게 대가지급을 의뢰해야 하고 계약부서는 모든 서류의 구비여부 및 계약내용과의 일치 여부를 검토하여 대가를 지급해야한다고 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

시운전조건부 물품구매계약에서 물품대금 선지급 시 성능이행보증증권을 발행하여야 하나, 「계약업무관리지침」의 대가지급서류에 하자보증증권이 필수 서류로 기재가 되어있어 실제적으로 성능이행보증증권을 수취하여 대금지급을 하여야 하는 상황에도 하자보증증권을 수취, 대금지급하고 있는 실정이다.

따라서 내부규정의 상충되는 내용으로 인해 실무에 혼선을 유발하여 계약물품의 하자보증기간을 완전히 보장받지 못하는 결과를 초래하고 있는 해당 규정을 개정할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부, ●○▣○본부 ⊖●부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

●○▣○본부장은 “2020 ⊖□ 2기지 생산제어시스템(MCS) 성능향상용 기자재

구매”의 물품 하자보증증권을 시운전 종료일 기준으로 재발행 수취하시기 바랍니다. (통보)

○⊗♠▼처장은 계약업무관리지침에 시운전조건부 구매의 경우에 물품의 성능이행보증증권을 수취하여 대금지급을 할 수 있도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

[관련부서]

●○■○본부 ⊖●부 (통보)

○⊗♠▼처 ⊗◇△▽부 (개선)